

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1481/2531

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร
อำเภอแม่ทะ

ผู้ร้อง

ผู้ประกัน

ผู้ร้อง

นางเสริมศรี นิลประดับ

ผู้ร้อง

ผู้ต้องหา

ผู้ร้อง

นายเจียบหรือเชื่อมหรือจำสืบเอกชาลี
รัตน์ จันทรว่อม

ผู้ร้อง

นางเสริมศรี นิลประดับ ผู้ประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า ผู้ประกันฎีกา คดีมีทางได้รับการตีราคาหลักประกันให้ต่ำลงและได้รับการผ่อนชำระค่าปรับได้มาก โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 37)

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาชั่วคราวระหว่างสอบสวน ตีราคาค่าประกัน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีผู้ร้องเป็นผู้ประกัน ต่อมาผู้ร้องผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาประกัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 35,34)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยห้ามผู้ประกันทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยห้ามผู้ประกันทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ